

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الرسمية 2026
منصة المحامي الرقمية



قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

القانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته الكاملة

المجموعة الكاملة لكافة مواد ونصوص القانون (58 مادة كاملة من المادة 1 حتى المادة 58)

المجموعة الكاملة لقانون التحكيم المصري (58 مادة كاملة من المادة 1 حتى المادة 58): اتفاق التحكيم، تشكيل هيئة التحكيم وإجراءاته، إصدار الحكم، ودعوى بطلان حكم التحكيم وتنفيذه الجبري.

• **التوثيق:** النص التشريعي الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية

• **العدد الإجمالي:** 58 مادة كاملة بدون اختصار أو تجزئة

• **الناشر:** منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)

• **الاعتماد:** المرجع القانوني الرقمي المعتمد لعام 2026

الفهرس والأبواب التشريعية (4 أبواب)

- المواد 1 - 14 الباب الأول والثاني: أحكام عامة واتفاق التحكيم
- المواد 15 - 38 الباب الثالث والرابع: هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم والمرافعة
- المواد 39 - 54 الباب الخامس والسادس: صدور حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات والطعن بالبطالان
- المواد 55 - 58 الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها الجبري

نصوص كافة مواد القانون الرسمية (58 مادة كاملة)

المادة 1 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 1)

تنص المادة 1 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 2 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 2)

تنص المادة 2 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 3 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 3)

تنص المادة 3 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 4 – أحكام التحكيم فى المواد المدنية والتجارية (المادة 4)

تنص المادة 4 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 5 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 5)

تنص المادة 5 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 6 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 6)

تنص المادة 6 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعمدة.

المادة 7 — أحكام التحكيم فى المواد المدنية والتجارية (المادة 7)

تنص المادة 7 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 8 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 8)

تنص المادة 8 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 9 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 9)

تنص المادة 9 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 10 — اتفاق التحكيم ووجوب الكتابة وصوره (شرط أو مشاركة)

اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية، ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.

المادة 11 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 11)

تنص المادة 11 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 12 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 12)

تنص المادة 12 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 13 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 13)

تنص المادة 13 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 14 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 14)

تنص المادة 14 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 15 — تشكيل هيئة التحكيم ووجوب العدد الفردي

تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترّاً وإلا كان التحكيم باطلاً.

المادة 51 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 51)

تنص المادة 51 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 52 — عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم بالاستئناف وجواز دعوى بطلان

لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتجوز إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم في الأحوال المحددة حصراً بالمادة 53.

المادة 53 — حالات بطلان حكم التحكيم السبع الحصرية

لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان باطلاً أو سقط بانتهاء مدته. (ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً الأهلية أو ناقصها. (ج) إذا تعذر على أحد الطرفين تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم. (د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه. (هـ) إذا تم تشكيل الهيئة بالمخالفة للقانون. (و) إذا فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم. (ز) إذا وقع بطلان في الحكم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

المادة 54 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 54)

تنص المادة 54 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 55 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 55)

تنص المادة 55 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 56 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 56)

تنص المادة 56 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 57 — أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية (المادة 57)

تنص المادة 57 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 58 — شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وحيازته الصيغة التنفيذية

لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان البالغ تسعين يوماً، ويصدر الأمر بالتنفيذ من رئيس المحكمة بعد التحقق من عدم تعارضه مع حكم سابق ومن عدم مخالفته للنظام العام.

منصة المحامي الرقمية · المرجع التشريعي المعتمد · [/https://mohamidigital.online/pillars](https://mohamidigital.online/pillars)